

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-59	처분요구일자	2016. 08. 23.
처 분 중 류	개선		
관 계 부 서	●●●●처(◎◎팀)		
제 목	직원 포상업무 처리 부적정		

지 적 내 용

●●●●처(◎◎팀)는 직원 포상에 관한 업무를 담당하고 있다. 포상 대상자의 선정은 법령, 정관, 인사규정 및 동 시행세칙에서 정한 바에 따라 이뤄져야 하며 공직의 심사는 공정하고 객관적으로 하여 표창을 받을 자격이 있는 자가 포상을 받을 수 있도록 해야 한다.

정부(기획재정부)는 『공공기관의 운영에 관한 법률 제50조 제1항』에 근거하여 합리적인 인사운영을 도모하기 위해 『공기업·준정부 기관의 인사운영에 관한 지침』(이하 “인사운영 지침”)을 제정하여 운영하고 있으며 공사는 동 지침을 준수해야 한다.

지난 2015년 1월 정부는 징계 처분자에 대한 불이익을 강화하고 포상의 영예성을 제고하기 위해 “징계 또는 불문경고 처분을 받은 직원”에 대해서는 포상을 제한하는 규정을 두도록 인사운영 지침을 개정하였다.¹⁾

따라서, ●●●●처(◎◎팀)는 관련내용을 인사규정 등에 반영하고 포상계획을 수립할 때 징계 처분자는 물론이고 불문경고 처분을 받은 직원에 대해서도 포상을 받을 수 없도록 결격사유를 강화하여 운영하여야 한다.

1) 인사운영 지침 제15조(포상제한) 공기업 준정부기관의 장은 직원 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 포상을 제한하는 규정을 두어야 한다.<신설 2015.1.1.>
1. 징계 또는 불문경고를 받은 사람 2~4. 이하 생략

그런데 2016년 3월 “개항 제15주년 기념 포상 시행계획(●●●●처-○○○○)”을 수립하면서 공사 인사규정시행세칙 제61조(표창의 제한)에서 정한 “징계처분을 받아 승진제한 기간 중에 있는 자 등”을 결격사유로 정했을 뿐 불문경고 처분을 받은 직원에 대해서는 별도로 제한을 두지 않았다.

그 결과 【표1】과 같이 “불문경고” 처분을 받은 지 4개월도 지나지 않은 직원을 포상대상자로 선정하여 정부의 인사운영 지침을 준수하지 않은은 물론 포상의 영예성과 공정성을 훼손한 사실이 있다.

【표1】불문경고 처분자에 대한 포상 현황

대상자	불문경고 처분일	포상 수여일	관련근거
●●●●처 ♣급 AB	‘15.12.7	‘16.3.29	●●●●처-○○○○ (‘16.3.17)

※ 감사원 감사결과 징계 처분 요구되었으나 포상 감경을 적용하여 불문경고 처분함

이에 대해 ●●●●처(◎◎팀)는 『공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침』은 행정규칙으로서 직접적 법규성은 없으며, 향후 관련부서 협의를 거쳐 규정에 반영할 예정이라고 주장하고 있다.

그러나, 인사운영 지침은 행정규칙이긴 하나 실질적으로 그 내용이 『공공기관의 운영에 관한 법률』에서 위임한 사항을 보완하는 법령보충적 행정규칙으로서 근거법령과 결합하여 대외적 효력을 갖는 법규명령으로 보는 것이 타당하다.

설령 “인사운영 지침”의 직접적 법규성이 없다고 하더라도 간접적 구속력까지 부인되는 것은 아닌 만큼 2015년 1월 개정된 사항을 감사기간인 2016년 7월 현재까지 규정에 반영하지 아니한 것은 업무를 소홀히 한 것에 지나지 않으며, 규정화 이전이라도 내부방침 등을 통해 “인사 운영지침”의 개정 취지에 따라 포상대상자 선정시 결격사유를 강화하여 운영할 수 있었음을 고려할 때 ●●●●처(◎◎팀)의 주장은 이유가 되지 아니한다.

조치할 사항

사장(●●●●장)은 “불문경고 처분을 받은 자”가 포상대상자로 선정되는 일이 없도록 조속히 인사규정시행세칙을 개정하시기 바라며, 규정 개정 이전까지는 내부방침 등을 통해 포상 결격사유를 강화하여 운영하시기 바랍니다.(개선)